

Exp.Nº: 235803

Fecha: 10/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARÍA FILOMENA MIÑO ORTEGA.

REGIÓN DEL MAULE, 10 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña MARÍA FILOMENA MIÑO ORTEGA, C.I. Nº 5.908.572-7.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Rural ubicado en EL QUILO HILLIBORGOA KM 7 SITIO 2, Comuna de San Rafael, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 972,2 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 8121-23, con un Avalúo Fiscal Total de \$23.049.184.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$ 659.085.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- De acuerdo a lo señalado precedentemente, los demás comuneros se encuentran bajo los supuestos contemplados en el Art. 19 Nº 1 inciso 2º, y Art. 19 Nº 2 del D.L. 2695/79, pues, al ser la solicitante parte de una comunidad hereditaria, y no constar en el expediente la autorización de la totalidad de los demás comuneros, existen terceros con igual o mejor derecho que ella, no bastando las declaraciones de una parte de los miembros de la comunidad para dar lugar a la solicitud, por lo que tampoco cumple con el requisito de ser poseedor continuo, exclusivo y sin violencia ni clandestinidad, contemplado en el Artículo 2º del D.L. 2695/79, en análisis del Certificado de Hipotecas y Grávámenes Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar y Litigios, da cuenta de que existen 36 propietarios vigentes, lo cual no da certeza a este Servicio de las cuotas respectivas ni de la respectiva autorización de todos.
 - b.- La solicitud resulta improcedente toda vez que la interesada no acredita la ejecución de actos posesorios ni acompaña registros fotográficos que permitan verificar el cumplimiento del plazo de cinco años de posesión material, continua y exclusiva exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Al omitir documentos de temporalidad esenciales referidos en el Punto 4.1.2 letra e) de la Oficio Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, no es posible constatar hechos positivos en los términos del Artículo 925 del Código Civil que otorguen certeza sobre la antigüedad de la ocupación. Esta carencia de sustento empírico configura una falta de autenticidad en el relato posesorio según el Punto 4.2.2 de la citada Circular, lo que impide al Servicio la debida motivación del acto administrativo mandatada por los Artículos 11º y 41º de la Ley Nº 19.880, debiendo rechazarse la solicitud de conformidad al Artículo 11º inciso primero de la ley de saneamiento.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2.695/1979

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.